

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

44. Konu — Gümrük Yükümlülüğü

Kısa Soru-Cevap · 33 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 44 — Gümrük Yükümlülüğü

Kaynak: 44-yükümlülük.docx (GK m.181–194, 208–209; GY m.483–488). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

İthalatta Yükümlülük (GK m.181; GY m.483)

#	Soru	Cevap
1	İthalatta gümrük yükümlülüğü hangi işlemlerde ve ne zaman başlar?	Vergiye tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi veya kısmi muafiyetle geçici ithali için verilen beyannamenin tescil tarihinde. (GK m.181/1)
2	Basitleştirilmiş usulde yükümlülük ne zaman başlar?	Basitleştirilmiş beyannamenin veya kabul edilen ticari/idari belgenin tescil edildiği ya da tescil hükmünde kaydın yapıldığı tarihte. (GY m.483/1)
3	İthalatta yükümlü kimdir; dolaylı temsilde kimler yükümlüdür?	Beyan sahibi; dolaylı temsilde hesabına beyanda bulunulan kişi de yükümlüdür. (GK m.181/2)
4	Dolaylı temsilcinin yükümlülüğü nasıl sınırlanır?	Beyandaki verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutad olarak bilmesi gerektiği durumlarla. (GK m.181/2)
5	Beyan için yanlış veri veren kişiler vergiden sorumlu mudur?	Evet; verilerin yanlış olduğunu bilen veya bilmesi gereken veri sağlayıcılar da sorumludur. (GK m.181/3)

Kanuna Aykırılıktan Doğan Yükümlülük (GK m.182–185; GY m.484–485)

#	Soru	Cevap
6	Eşyanın TGB'ye kanuna aykırı girişinde yükümlülük ne zaman başlar?	Kanuna aykırı giriş tarihinde. (GK m.182/2)
7	Kanuna aykırı girişte kimler sorumludur?	Girişi gerçekleştiren, girişe iştirak eden (bilen/bilmesi gereken) ve eşyayı elde eden veya elinde bulunduran (bilen/bilmesi gereken) kişiler. (GK m.182/3)
8	Gümrük gözetimindeki eşyanın kanuna aykırı olarak gözetim dışına çıkarılması yükümlülük doğurur mu? ★ 2023	Evet; yükümlülük eşyanın gözetimden çıkarıldığı tarihte başlar. (GK m.183/1–2)
9	Hangi belge düzenlemesi gözetimden çıkarma hükmündedir?	Eşyanın statüsünün serbest dolaşımdaki eşya gibi değerlendirilmesine yol açabilecek yanlış nitelikte beyan veya belge. (GY m.484)
10	Rejim yükümlülüklerine uyulmaması veya indirimli/sıfır oran koşullarına aykırılıkta yükümlülük ne zaman başlar?	Yükümlülüğün yerine getirilmediği tarihte; koşula uyulmadığı sonradan tespit edilirse eşyanın rejime tabi tutulduğu tarihte. (GK m.184/2)
11	Serbest bölgedeki eşya kaybolur ve kayıp kanıtlanamazsa ne kabul edilir?	Eşya serbest bölgede tüketilmiş veya kullanılmış sayılır; yükümlülük kanuna aykırı tüketim veya ilk kullanım tarihinde başlar. (GK m.185/1–2)
12	Serbest bölgede kaybolan eşyada sorumlu bulunamazsa yükümlü kimdir?	Eşyanın gümrükçe bilinen en son kullanıcısı. (GK m.185/3)
13	m.183 veya 185 uyarınca vergileri ödenen eşyanın statüsü nedir?	Beyana gerek olmadan serbest dolaşımda sayılır; zapt ve müsadere statüyü etkilemez. (GY m.485)

Yükümlülük Doğmayan Haller ve Kabul Edilebilir Kayıplar (GK m.186–187; GY m.486–487)

#	Soru	Cevap
14	Yükümlülüklerin yerine getirilememesi hangi nedenlerle kanıtlanırsa yükümlülük doğmuş sayılmaz?	Eşyanın tahribi veya tekrar yerine konulamaz kaybı, eşyanın özelliklerinden, beklenmeyen hal/mücbir sebepten ya da gümrük izninden kaynaklanıyorsa. (GK m.186/1)
15	"Tekrar yerine konulamaz kayıp" ne demektir?	Eşyanın kullanılamaz hale gelmesi. (GK m.186/1)
16	Nihai kullanım eşyası gümrük izniyle ihraç edilirse yükümlülük doğar mı?	Hayır, doğmuş sayılmaz. (GK m.186/2)
17	Nihai kullanım eşyasında sonradan vergi tahakkuk ederse ilk ödenen vergiler ne olur?	Tahakkuk eden tutardan indirilir. (GK m.187/2)
18	GY m.486'daki ihmallerin yükümlülük doğurmaması için şartlar nelerdir?	Gümrük kontrolünden yasadışı çıkarmaya teşebbüs olmaması, kasıt bulunmaması ve gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi. (GY m.486/1)
19	Yükümlülüğü etkilemeyen ihmallere örnekler nelerdir?	Uzatma koşulları varken sürenin aşılması; transit eşyanın varış idaresine geç sunulması; koşullar varken izinsiz elleçleme; geçici ithalatta farklı kullanım; eşyanın izinden farklı yerde bulunması. (GY m.486/1)
20	Bu ihmallerin yükümlülük doğurmaması izin belgesinin iptalini engeller mi?	Hayır, izin belgelerinin geri alınması veya iptali engellenmez. (GY m.486/3)
21	Telef veya kayıp gümrük izni dışında nasıl kanıtlanır?	Kural olarak mahkeme kararıyla; suçüstü hırsızlıkta Cumhuriyet Savcılığı belgesiyle; herkesçe bilinen olaylarda en büyük mülki idare amiri belgesiyle. (GY m.487/4)

İhracatta Yükümlülük (GK m.188–190; GY m.488)

#	Soru	Cevap
22	İhracat vergisine tabi eşyanın beyannameyle ihracında yükümlülük ne zaman başlar? ★ 2022	Gümrük beyannamesinin tescili tarihinde. (GK m.188/2)
23	Beyansız çıkarılan ihracat vergisine tabi eşyada yükümlülük ne zaman başlar?	Eşyanın fiilen TGB dışına çıktığı tarihte. (GK m.189/2)
24	Muafiyetle gönderilen eşya izin verilenden başka yere ulaşırsa yükümlülük ne zaman başlar?	Başka varış yerine ulaştığı tarihte; tespit edilemezse belge için verilen sürenin bittiği tarihte. (GK m.190/2)

Yasak Eşya, Sorumluluk ve Vergilendirme Tarihi (GK m.191–194)

#	Soru	Cevap
25	Yasaklama veya kısıtlamaya tabi eşyada yükümlülük doğar mı?	Evet doğar; ancak sahte paralar ile denetlenen ekonomik dolaşıma girmeyen narkotik maddelerin kaçak girişinde doğmaz. (GK m.191)

#	Soru	Cevap
26	Birden çok yükümlü sorumluysa sorumluluk nasıldır?	Müştereken ve müteselsilen. (GK m.192)
27	Vergi tutarı hangi tarihteki oranlara göre belirlenir?	Yükümlülüğün başladığı tarihteki oranlar ve unsurlar; tarih kesin değilse idarenin vardığı tarih, daha önceki tarih tespit edilirse en eski tarih. (GK m.193/1–2)
28	Hatalı beyanla hiç veya eksik alınan vergilere ne uygulanır? ★ 2021, 2022	Yükümlülüğün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arası için gecikme zammı oranında faiz (6183 s.K. m.51). (GK m.193/3)
29	DİR eşyasının anlaşmalı ülkeye ihracında doğan yükümlülük ne zaman başlar; vergiler ne zamana kadar ödenmelidir?	İhracat beyannamesinin tescil tarihinde başlar; vergiler eşyanın TGB dışına çıktığı tarihe kadar ödenmelidir, sonrası için gecikme zammı. (GK m.194/2, 4)
30	Geri ödeme sisteminden yararlanan eşya için m.194/1 yükümlülüğü doğar mı?	Hayır; ödenmiş ithalat vergileri de geri verilmez. (GK m.194/1)

Yükümlülüğün Sona Ermesi (GK m.208–209)

#	Soru	Cevap
31	Gümrük yükümlülüğü hangi hallerde sona erer? ★ 2022, 2023	Vergilerin ödenmesi; kaldırılması; beyannamenin iptali; teslimden önce zapt-müsadere veya imha, m.164'e göre imha/terk, doğal özellik/beklenmeyen hal/mücbir sebeple telef veya kayıp; kanuna aykırı girişte müsadere. (GK m.208)
32	Beyannamenin düzeltilmesi yükümlülüğü sona erdirir mi? ★ 2022, 2023	Hayır, sona erme halleri arasında sayılmamıştır. (GK m.208)
33	Zapt ve müsadere hangi andan önce olursa yükümlülüğü sona erdirir?	Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce. (GK m.208/d)

Sık Karıştırılanlar

Başlangıç: ithalat/ihracat beyannamesi → **tescil**; kaçak giriş → **giriş**; gözetimden çıkarma → **çıkarma**; beyansız ihraç → **fiili çıkış**; koşula aykırılığın sonradan tespiti → **rejime tabi tutulma** tarihi.

Dolaylı temsilci: sorumluluğu **bildiği/bilmesi gerektiği** hallerle sınırlı; hesabına beyan edilen de yükümlü. Birden çok yükümlü → **müteselsil**.

Yasak/kısıtlı eşyada da yükümlülük **doğar**; **sahte para** ve denetimli **narkotik** kaçak girişinde **doğmaz**.

Hatalı beyanda faiz: **başlangıç ile kesinleşme** arası, **gecikme zammı oranında**.

Sona erme: ödeme, kaldırma, **iptal**, teslimden **önce** müsadere/imha, terk, telef; **düzeltilme** sona erdirmez.

Kayıp kanıtı: **mahkeme kararı**; suçüstü hırsızlık → **savcılık**; herkesçe bilinen olay → **en büyük mülki amir**.